

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2281/2531

บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด
กรมทะเบียนการค้า

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 46

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา , มาตรา

โจทก์ยื่นคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าและคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ได้จดทะเบียนแล้ว พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการที่นายทะเบียนไม่ต่ออายุและจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อความให้ตามคำขอดังกล่าว เพราะได้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิขอเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไปคืนจากจำเลย เพราะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ข้อ (9) และ (12) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมในการที่ยื่นคำขอ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องคืนแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อจำเลย ต่อมาจึงยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนและคำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมแก่จำเลย ๑๗,๔๐๐ บาท แต่นายทะเบียนไม่รับคำขอโจทก์ขอค่า

ธรรมเนียมที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืน จำเลยไม่คืนให้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน
๑๗,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ค่าธรรมเนียมที่โจทก์ชำระเป็นค่าคำขอมิใช่เป็นค่าจดทะเบียน
เมื่อโจทก์ยื่นคำขอก็ต้องชำระ และกฎหมายมิได้ระบุให้จำเลยต้องคืนค่าธรรมเนียมนี้
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดได้เคยยื่น
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากรม
ทะเบียนการค้าจำเลยไว้ ๑๑คำขอ และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมา
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ โจทก์ได้ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนและคำขอ
เปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว พร้อมทั้งได้ชำระค่า
ธรรมเนียมแก่จำเลยรวม ๑๗,๔๐๐ บาท แต่ปรากฏว่า นายทะเบียนไม่ต่ออายุ
ทะเบียนให้ตามคำขอของโจทก์ เพราะเหตุที่นายทะเบียนได้เพิกถอน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้ง ๑๑ คำขอไปตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๖
แล้ว โจทก์จึงขอเงินค่าธรรมเนียมคืนจากจำเลย จำเลยไม่ยอมคืนให้ มีปัญหาว่า
จำเลยจะต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ มาตรา ๔๖ บัญญัติว่า ให้เสนาบดีกระทรวง
พาณิชย์และคมนาคมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอำนาจ

ออกกฎเสนาบดีกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ ระบุว่าให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องๆ ไป ใน (๙) ค่าขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ได้จดทะเบียนแล้ว ๒๐๐ บาท และ (๑๒) ค่าขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน (ก) สินค้าอย่าง เดียว ๕๐๐ บาท (ข) สินค้าตั้งแต่สองอย่างแต่ไม่เกินห้าอย่าง ๑,๐๐๐ บาท (ค) สินค้า ตั้งแต่หกอย่างหรือทั้งจำพวก ๓,๐๐๐ บาท ฉะนั้น ค่าขอของโจทก์จึงต้องเสียค่า ธรรมเนียมตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ข้อ (๙) และ (๑๒) ซึ่งทั้งสองข้อเป็นการ กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ 'คำขอ' หรืออีกนัยหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมในการที่ยื่น คำขอนั้นเอง ดังนั้น ผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นคำขอ เมื่อโจทก์จะต้อง ชำระ จำเลยก็ย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะรับเงินนั้นไว้ เงินที่จำเลยรับไว้แล้วจึง เป็นเงินของจำเลยที่ได้รับมาตามอำนาจหน้าที่ เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องคืน แก่โจทก์ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิเรียกคืนได้ การที่จำเลยไม่รับต่ออายุเครื่องหมายการค้าให้ โจทก์และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ได้จดทะเบียนแล้วให้แก่โจทก์ ไม่ ทำให้จำเลยต้องมีหน้าที่คืนค่าธรรมเนียมที่รับไว้โดยชอบแล้วแก่โจทก์

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-จำนง นิยมวิภาต-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายอุดม เฟื่องฟู่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายพิชิต พรหมพิทักษ์กุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ